

RESOLUCIÓN INSTANCIA MINISTERIAL-UA No. 119-2024

LA INSTANCIA MINISTERIAL DE LA UNIÓN ADUANERA ENTRE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 6 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), la integración económica centroamericana avanzará de acuerdo con la voluntad de los Estados Parte, y todos o algunos miembros podrán avanzar con mayor celeridad hacia la unión económica;

Que el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras (Protocolo Habilitante), al cual se ha adherido la República de El Salvador, establece el marco jurídico que permite a los Estados Parte alcanzar de manera gradual y progresiva, una Unión Aduanera entre sus territorios, así como el libre tránsito de personas naturales entre sus territorios, en congruencia con los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana;

Que en virtud del Reglamento para el Funcionamiento de la Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre los Estados Parte, esta Instancia definió que el documento legal para amparar las transferencias y adquisiciones de mercancías que gozan de libre circulación es la Factura y Declaración Única Centroamericana (FYDUCA);

Que mediante la Resolución Instancia Ministerial-UA No. 11-2017, del 27 de enero de 2017, se aprobó el formato de la FYDUCA que se describe en los cuatro anexos de dicha Resolución;

Que por medio de la Resolución Instancia Ministerial-UA No. 91-2021, del 20 de julio de 2021, se aprobó por sustitución total el "Formato de Impresión de documento de devolución de mercancías, anexo a la FYDUCA rectificativa", por el "Formato de impresión de Documento de Devolución parcial, total de bienes y de envases retornables, anexo a la FYDUCA rectificativa", que se describe en el anexo de dicha Resolución;

Que de conformidad con los Ordinales Tercero y Cuarto del Protocolo Habilitante corresponde a la Instancia Ministerial definir y adoptar las políticas generales, directrices e instrumentos jurídicos fundamentales para la implementación, administración y perfeccionamiento del Proceso de Integración Profunda, a través de la adopción de los actos administrativos necesarios, en los términos, *mutatis mutandis*, del artículo 55 del Protocolo de Guatemala, por lo que es competencia de esta Instancia definir y aprobar el instrumento necesario para implementar la libre circulación, al amparo de las potestades que le confiere el Protocolo Habilitante;

Que los Estados Parte han acordado un nuevo formato de la FYDUCA que someten a consideración de este foro para su aprobación;

Que tras realizar la consulta al Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador, al Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala y a la Secretaría de Estado en el Despacho de

mtb

Finanzas de la República de Honduras, dichas autoridades han manifestado su conformidad con el formato actualizado de la FYDUCA,

POR TANTO:

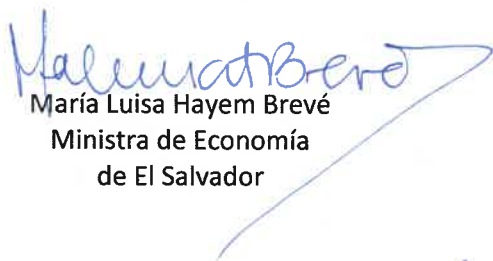
Con fundamento en los Ordinales Tercero y Cuarto del Protocolo Habilitante; los artículos 9, 17, 27 y 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Instancia Ministerial y de otras Instancias del Proceso de Unión Aduanera entre la República de El Salvador, la República de Guatemala y la República de Honduras, aprobado mediante la Resolución de la Instancia Ministerial-UA No. 47-2018, del 20 de noviembre de 2018; y, *mutatis mutandis*, los artículos 46 y 55 del Protocolo de Guatemala,

RESUELVE:

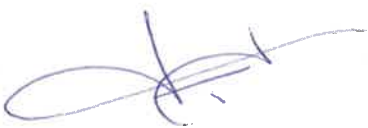
1. Las mercancías que gozan de libre circulación que sean transferidas y adquiridas entre agentes económicos de los Estados Parte, se documentarán por medio de la FYDUCA aprobada mediante la presente Resolución, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento de la Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre los Estados Parte. Para mayor certeza esta disposición aplicará a la República de El Salvador cuando la Instancia Ministerial adopte el acto administrativo correspondiente.
2. Modificar, por sustitución total:
 - a. El "Formato de Impresión de la FYDUCA normal: entre transferente y adquirente contribuyentes de IVA o impuesto equivalente", "Formato de Impresión de la FYDUCA especial: entre un adquirente contribuyente de IVA o impuesto equivalente y un transferente no contribuyente", "Formato de Impresión de la FYDUCA de oficio: para agentes económicos no contribuyentes de IVA o impuesto equivalente", aprobados mediante la Resolución de la Instancia Ministerial-UA No. 11-2017, del 27 de enero de 2017; por el "Formato de impresión de la FYDUCA normal", "Formato de impresión de la FYDUCA especial de bienes (adquirente contribuyente de IVA o ISV y transferente no contribuyente)", "Formato de impresión de la FYDUCA de oficio para no contribuyentes de IVA o ISV", en la forma en que aparecen en los Anexos 1, 2, y 3 de esta Resolución y que forman parte integral de la misma; y,
 - b. El "Formato de impresión de Documento de Devolución parcial, total de bienes y de envases retornables, anexo a la FYDUCA rectificativa", aprobado mediante la Resolución de la Instancia Ministerial-UA No. 91-2021, del 20 de julio de 2021; por el "Formato de impresión de Documento de Devolución parcial, total de bienes y de envases retornables, anexo a la FYDUCA rectificativa", en la forma en que aparece en el Anexo 4 de esta Resolución y que forma parte integral de la misma.
3. Aprobar el "Formato de impresión del Documento de Paso para FYDUCA de oficio" y el "Formato de impresión de Consulta al código QR de la FYDUCA y otros Documentos" en la forma en que aparece en los Anexos 5 y 6 de esta Resolución y que forman parte integral de la misma.

4. Derogar la Resolución Instancia Ministerial-UA No. 11-2017, y sus anexos, de fecha 27 de enero de 2017 y la Resolución Instancia Ministerial-UA No. 91-2021 y su anexo, de fecha 20 de julio de 2021.
5. La presente Resolución entrará en vigor el 1 de agosto de 2024 y será publicada por los Estados Parte.

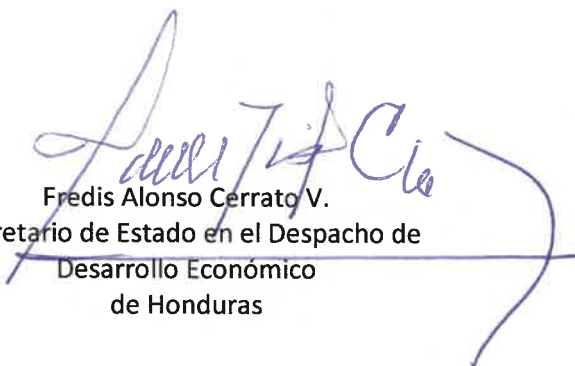
Centroamérica, 26 de junio de 2024



María Luisa Hayem Brevé
Ministra de Economía
de El Salvador



Héctor José Marroquín Mora
Viceministro, en representación de la
Ministra de Economía
de Guatemala



Fredis Alonso Cerrato V.
Secretario de Estado en el Despacho de
Desarrollo Económico
de Honduras